



Nr. 344 Kabinettsitzung vom 29. Oktober 1924, 11 Uhr

R 43 I/1396 , Bl. 303-308

Anwesend: Marx, Stresemann, Luther, Hamm, Graf v. Kanitz; PrIM Severing; StS Bracht, Meissner, v. Maltzan, Geib, Joel, Sautter, Krohne, Hagedorn; Generalkom. Schmid; Botschafter Frhr. Langwerth v. Simmern, Votr. LegR Marckwald, VKonsul Pilger; MinDir. Spiecker, Kempner, Köpke, Ritter, Brecht, Beyerlein, Hoffmann, Nobis; Geh. KriegsR Grünwald, Oberstlt. v. Schleicher; MinR Kaisenberg, Posse, Melior,; ORegR Walter, RegR Rieder; Rittmeister Planck; Protokoll: ORegR Grävell.

Beginn: 11:00

[Tagesordnung]

1. Entwurf einer zweiten Änderungsverordnung zur Reichsstimmordnung.
2. Außerhalb der Tagesordnung: Bestimmung eines Vertreters für einen Delegierten der deutschen Handelsvertragsdelegation in Paris [...]
3. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung der Sowjetregierung zum fünfjährigen Jubiläumstage der Sowjetrepublik.
4. Außerhalb der Tagesordnung: Beitritt zu dem Ehrenausschuß der oberschlesischen Woche des oberschlesischen Hilfsbundes. [...]
5. Außerhalb der Tagesordnung: 26%ige Reparationsabgabe.
6. Deutsch-spanischer Handelsvertrag.
7. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Ausübung des Rechts zum Tragen einer Militäruniform.
8. Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des Militärstrafrechts.
9. Genehmigung zur Zeugenaussage des früheren Reichsministers David. [...]
10. Stellung eines Strafantrages gegen den Eisenbahnanwärter Koch aus Elberfeld wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]
11. Branntweinmonopol. [...]

1. Entwurf einer zweiten Änderungsverordnung zur Reichsstimmordnung.

Ministerialdirektor Dr. Brecht berichtete über die Vorlage¹. Zu entscheiden sei die Frage, ob sich die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel bestimmen solle nach der Größe der Partei oder durch das Los. Gegen das erstere Verfahren werde Einspruch erhoben von der Bayerischen Volkspartei, gegen das zweite Verfahren von der Sozialdemokratischen Partei.

Minister Severing sprach sich für Preußen für das erste Verfahren aus.

Das Kabinetts beschloß, daß die Reihenfolge der Parteien auf dem Stimmzettel durch ihre Größe bestimmt sein solle. Dabei solle für die Größe die bei der letzten Reichstagswahl abgegebene Stimmzahl maßgebend sein².

2. Außerhalb der Tagesordnung: Bestimmung eines Vertreters für einen Delegierten der deutschen Handelsvertragsdelegation in Paris [...]

3. Außerhalb der Tagesordnung: Einladung der Sowjetregierung zum fünfjährigen Jubiläumstage der Sowjetrepublik.

Die Auffassung des Kabinetts ging dahin, daß der Einladung, wenn überhaupt, so höchstens vom Reichsaußenminister Folge geleistet werden könne. Dem Reichsminister des Auswärtigen wurde anheimgestellt, nach Prüfung der Angelegenheit nach eigenem Ermessen zu handeln.

4. Außerhalb der Tagesordnung: Beitritt zu dem Ehrenausschuß der oberschlesischen Woche des oberschlesischen Hilfsbundes. [...]

5. Außerhalb der Tagesordnung: 26%ige Reparationsabgabe.

Der *Reichsminister der Finanzen* bat, die Frage der 26%igen Reparationsabgabe nochmals im Zusammenhang mit den deutsch-französischen Handelsvertragsverhandlungen zu prüfen und vielleicht einen außenpolitischen Vorstoß zu machen³. Es dürfe der französischen Regierung kein Zweifel gelassen werden, daß Deutschland einen Handelsvertrag nicht abschließe, wenn die 26%ige Reparationsabgabe nicht beseitigt werde.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* erklärte sich bereit, die Angelegenheit zu verfolgen⁴.

¹ Entw. des RIMin. vom 25. 10. in R 43 I/999, S. 565-569.

² S. die ÄnderungsVO zur Reichsstimmordnung vom 3.11.24 (RGBl. I, S. 726), bes. Art. II.

³ Zur Einführung der 26%igen Reparationsabgabe auf die dt. Ausfuhr durch Frankreich vgl. Dok. Nr. 307, P. 4. Durch Telegramm vom 20. 10. war die dt. Botschaft in Paris angewiesen worden, der frz. Reg. eine Note zu überreichen, in der die RReg. ihre Bereitschaft erklärt, auch nach Ablauf der Übergangszeit (28. 10.) bei der Erhebung der frz. Reparationsabgabe mitzuwirken, d. h. die Abgabe den dt. Exporteuren unter Anrechnung auf die Reparationsannuität zu erstatten. Die RReg. erklärt aber zugleich, daß sie eine rechtliche Verpflichtung hierzu nicht anerkenne und sich alle geeigneten Schritte in dieser Angelegenheit vorbehalte (R 2/2391, Bl. 348f).

Am 27. 10. übersandte der RFM dem Generalagenten für Reparationszahlungen Gilbert ein ausführliches Memorandum, in dem die reparations-, währungs- und handelspolitischen Bedenken der RReg. gegen die Reparationsabgabe dargelegt werden. Insbesondere wird geltend gemacht, daß die Abgabe gegen das Transfersystem des Dawes-Plans verstoße. Dem Memorandum ist der bisherige Notenwechsel mit der frz. Reg. über die Reparationsabgabe beigelegt (R 43 I/273, Bl. 442-505).

⁴ S. hierzu Dok. Nr. 353, Anm. 4.

6. Deutsch-spanischer Handelsvertrag.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* berichtete über die Angelegenheit⁵ und beantragte zu beschließen, daß

– a)
seitens der Regierung erklärt werde, der Spanisch-Deutsche Handelsvertrag werde nicht ratifiziert werden⁶.

– b)
im Falle der Ablehnung von a) das Deutsch-Spanische Handelsabkommen mit dreimonatiger Frist zu kündigen sei,

– c)
im Falle der Ablehnung von a) und b) die deutsch-französischen Verhandlungen über Weinzollfragen solange auszusetzen seien, bis der Reichstag zu dem Deutsch-Spanischen Handelsvertrag Stellung genommen habe.

Der *Botschafter Langwerth v. Simmern* wies darauf hin, daß das Deutsch-Spanische Handelsabkommen mit allen erforderlichen Formalitäten und Vollmachten abgeschlossen worden sei und die deutsche Regierung jetzt nicht von diesem Vertrage zurücktreten könne. Ein Rücktritt verträge sich nicht mit dem Grundsatz der Vertragstreue und werde Deutschland bei Abschluß der weiteren Handelsverträge außerordentlich schaden. Außerdem sei er der Meinung, daß die ganze Sache noch nicht spruchreif sei. Der Vertrag müsse sich erst einmal auswirken; wenn er sich dann tatsächlich als untragbar erweise, sei für die Kündigung eine ganz andere Grundlage gegeben.

Ministerialdirektor Brecht gab die Erklärung ab, daß der Reichsminister des Innern sich weder für noch gegen eine Kündigung entschieden habe.

Der *Reichswirtschaftsminister* schloß sich den Ausführungen des Botschafters Langwerth v. Simmern an. Sachlich bestände kein Grund für eine Aufhebung des Handelsabkommens. Die Industrie habe ein außerordentliches Interesse an dem Fortbestehen. Die Frage der angeblichen Untragbarkeit für den Weinbau sei noch nicht sicher geklärt. Die Interessenvertretung des Weinbaues sei in der Bekämpfung auch nicht gradlinig vorgegangen. Während sie sich zunächst gegen die Höhe der Zollsätze gewandt habe, lege sie jetzt größeren Wert auf die Regelung des weißen Verschnittweines.

⁵ In einer Kabinettsvorlage des REM vom 24. 10. wird u. a. ausgeführt: Aus Eingaben des Weinbaus und sonstigen Unterlagen gehe hervor, daß die Gestehungskosten des Weinbaus im Vergleich zur Vorkriegszeit erheblich gestiegen, die Weinpreise hingegen nicht unbeträchtlich gesunken seien. Das Sinken der Weinpreise sei, wie absolut feststehe, fast ausschließlich auf den Wettbewerb der zu geringen Zollsätzen hereinkommenden Auslandsweine zurückzuführen. Bei längerer Aufrechterhaltung des dt.-span. Handelsabkommens wäre „das Schicksal des dt. Weinbaues besiegelt“. „Ich kann daher nur immer wieder betonen, daß der mit Spanien geschlossene modus vivendi alsbald gekündigt werden muß, nicht zuletzt auch aus dem Grunde, weil es anderenfalls vollkommen ausgeschlossen ist, bei den laufenden Verhandlungen mit Frankreich und den kommenden mit Italien irgendwie erträgliche Bedingungen für den dt. Weinbau zu erzielen.“ (R 43 I/117, gefunden in R 43 I/1117, Bl. 124f). Gegen diesen Antrag legt der RWiM mit Schreiben vom 28. 10. an sämtliche RM Einspruch ein. Die RReg. habe das Abkommen mit Spanien in voller Kenntnis der entgegenstehenden Bedenken genehmigt und den gesetzgebenden Körperschaften zur Annahme unterbreitet (vgl. Dok. Nr. 281, P. 3). Sollte die RReg. jetzt, nach Auflösung des RT und vor einer Klärung der politischen Lage, die Ratifizierung des Abkommens durch Zurückziehung der Gesetzesvorlage verhindern und das Abkommen kündigen, so würde ein solcher Schritt weder im Ausland noch im Inland verstanden werden. Das Vertrauen des Auslands in die Zuverlässigkeit der dt. Politik würde erschüttert, andererseits würden die hoffnungsvollen Ansätze zu einer Ausweitung des Exports in das für dt. Waren aufnahmewillige Spanien vernichtet. „In hunderten von Eingaben und dringenden Vorstellungen haben Industrie und Handel die RReg. gebeten, alles zu tun, daß das dt.-span. Handelsabkommen so bald wie möglich ratifiziert wird.“ Der Weinbau, der es verstanden habe, seine Interessen mit äußerster Schärfe in den Vordergrund zu rücken, könne durch Sparsamkeit, Kreditaufnahme und vermehrten Anbau edlerer Sorten seine Lage verbessern. Im übrigen sei der Weißweinzoll nach dem dt.-span. Abkommen um 50% höher als vor dem Krieg. Falls es in den Verhandlungen insbesondere mit Frankreich gelinge, die Weinzölle auf einer höheren Basis festzulegen, müsse allerdings der dt.-span. Vertrag bald nach der Ratifizierung gekündigt werden, wenn Spanien nicht zu Zugeständnissen bereit sei (R 43 I/1117, Bl. 143-149).

⁶ Am 27. 10. hatte das AA der Rkei ein Rechtsgutachten über das dt.-span. Abkommen übersandt. Danach habe die Erklärung, daß es nicht zur Ratifizierung kommen werde, die sofortige Auflösung des als Modus vivendi in Kraft gesetzten Abkommens zur Folge. Bei einer Kündigung trete das Abkommen gemäß Art. 9 nach drei Monaten außer Kraft (R 43 I/1117, Bl. 140-142).

Vielleicht ergebe sich eine Möglichkeit, mit Spanien über die Neuregelung der Zollsätze zu sprechen, wenn Spanien selbst mit Wünschen z. B. bezüglich der Traubenmaische an Deutschland herantrete. Der *Reichsminister des Auswärtigen* sprach sich ebenfalls gegen die Kündigung des spanischen Handelsabkommens aus. Er wies darauf hin, daß der Unterausschuß für Ernährung und Landwirtschaft des Reichswirtschaftsrats sich für die Ratifikation des spanischen Handelsvertrages ausgesprochen habe. Die Ansichten über die Frage der Überschwemmung mit spanischem Wein seien sehr geteilt. Ein Zurücktreten von dem Handelsabkommen sei für das Kabinett unmöglich. Es müsse anderenfalls die Konsequenzen daraus ziehen. Vorläufig käme nur ein Abwarten in Betracht.

Staatssekretär Joel erklärte, daß eine Zurückziehung der Vorlage nach Auflösung des Reichstags nicht mehr in Betracht komme, sondern nur die Frage, ob die Vorlage dem neuen Reichstag erneut vorgelegt werden solle. Eine völkerrechtliche Bindung, den Vertrag zur Ratifikation zu bringen, bestehe nach dem Wortlaut des Vertrages für die Regierung nicht, wohl aber eine moralische Bindung. Er empfehle, die Entscheidung über den Vertrag dem Reichstag zu überlassen.

Der *Reichsminister der Finanzen* beurteilte sachlich die Auswirkung des spanischen Handelsvertrags, besonders mit Rücksicht auf die für Frankreich in Aussicht genommene Meistbegünstigung, sehr ernst. Andererseits müßte größter Wert darauf gelegt werden, ausländische Absatzmärkte für Deutschland zu schaffen. Bei der außerordentlich weit vorgeschrittenen Industrialisierung der Welt müsse jede Gelegenheit dazu ausgenutzt werden. Von seinem Ressortstandpunkt aus sei die Lage allerdings rechtlich kaum länger haltbar. Es herrsche die größte Verwirrung, da er nicht in der Lage sei, eine endgültige Erklärung über die Behandlung der gestundeten Zollbeträge abzugeben⁷. Falls das spanische Handelsabkommen aufrechterhalten bliebe, müsse er den Antrag stellen, zu erwägen, ob nicht die Ratifikation ohne Beteiligung des Reichstags herbeigeführt werden könne.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* widersprach der Auffassung, daß die Frage der Auswirkung des spanischen Handelsabkommens noch nicht spruchreif sei. Dem Weinbau gehe es so schlecht wie nur irgend möglich. Der Interessenvertretung des Weinbaues könne man bezüglich der Art der Bekämpfung des Abkommens keinen Vorwurf machen. Auch jetzt noch stehe die Frage der Zollsätze im Vordergrund. Die Rückwirkung auf Frankreich werde ganz enorm sein. Der Beschluß des Unterausschusses des Reichswirtschaftsrates sei nicht maßgeblich. Diesem Unterausschuß habe bei der betreffenden Sitzung ein einziger Landwirt angehört.

Der *Reichskommissar Schmid* erklärte im Auftrage des Reichsministers für die besetzten Gebiete, dem Standpunkte des Reichsministeriums für Ernährung und Landwirtschaft beizutreten, und zwar besonders auch wegen der innenpolitischen Seite der Angelegenheit.

Der Antrag des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft, eine Erklärung abzugeben, daß der Vertrag nicht ratifiziert werde, wurde gegen zwei Stimmen abgelehnt. Desgleichen der Antrag, daß der Vertrag mit dreimonatiger Frist gekündigt werde. Über den dritten Antrag des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft wurde kein Beschluß gefaßt. Die Angelegenheit soll am Freitag, den 31. Oktober 1924 im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Deutsch-Französische Handelsvertragsverhandlungen erörtert und entschieden werden⁸.

Gegen den Antrag des Reichsministers der Finanzen, den spanischen Handelsvertrag ohne den Reichstag zu ratifizieren, wandte sich das gesamte Kabinett.

Staatssekretär Meissner erklärte, daß für eine Anwendung des Artikel 48 die Voraussetzungen nicht vorlägen. Der Herr Reichspräsident werde auch, besonders mit Rücksicht darauf, daß der spanische Handelsvertrag sehr umstritten sei, einem eventuellen Wunsch des Kabinetts, auf Grund des Artikel 48 den Vertrag in Kraft zu setzen, nicht entsprechen.

⁷ Vgl. dazu Dok. Nr. 266, P. 2 und Dok. Nr. 268.

⁸ S. Dok. Nr. 347, P. 1.

Der *Reichsminister der Finanzen* zog darauf seinen Antrag auf Abstimmung über die Angelegenheit zurück⁹.

7. Entwurf eines Gesetzes betreffend die Ausübung des Rechts zum Tragen einer Militäruniform.

Der *Reichswehrminister* berichtete über die Vorlage und bat um Zustimmung zu dem Gesetzentwurf¹⁰.

Staatssekretär Joel führte bezüglich der Rechtslage aus, daß nur ein verfassungsänderndes Gesetz die Angelegenheit zu klären imstande sei. Gegen ein einfaches Reichsgesetz beständen die gleichen Bedenken wie gegen die zur Zeit bestehende Verordnung des Herrn Reichspräsidenten.

Ministerialdirektor Brecht stellte den Antrag, einzufügen, daß die in dem Gesetzentwurf vorgesehene Verordnung des Herrn Reichspräsidenten nur auf Vorschlag der Reichsregierung erlassen werden könne.

Der *Reichswehrminister* erklärte, daß das Gesetz ein verfassungsänderndes sein solle. Er wandte sich sodann gegen den Antrag Brecht, da es sich bei dem vorgesehenen Schritt um einen Ausfluß der Militärhoheit handele, außerdem um das ehemalige Reichsheer, nicht um die Reichswehr.

Staatssekretär Bracht wies darauf hin, daß die Geschäftsordnung der Reichsregierung an sich schon die Möglichkeit vorsehe, die Angelegenheit als von politischer Bedeutung vor das Kabinett zu bringen¹¹.

Nach einer längeren Aussprache über die Frage, ob derartige Militärhoheitsangelegenheiten von politischer Bedeutung seien, wobei Übereinstimmung dahin erzielt wurde, daß der zuständige Minister und auch der Reichskanzler derartige Angelegenheiten jederzeit zu solchen von politischer Bedeutung erklären könnten und damit die Voraussetzung für die Behandlung gemäß der Geschäftsordnung der Reichsregierung gegeben sei, wurde dem Gesetzentwurf zugestimmt¹².

8. Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des Militärstrafrechts.

Dem Entwurf wurde zugestimmt¹³.

⁹ Das dt.-span. Handelsabkommen vom 25. 7. bleibt auch in der Folgezeit als Modus vivendi in Kraft. Die Auseinandersetzungen um die Ratifizierung des Abkommens gehen im Kabinett Luther weiter.

¹⁰ Nach der Ermordung Erzbergers war durch VO des RPräs. auf Grund Art. 48 RV vom 30.8.21 das Tragen der Uniformen der alten Armee eingeschränkt worden (RGL. 1921, S. 1251; Ausführungsbestimmungen vom 3.10.21, RGL. S. 1280). Seither verlangten besonders die Offiziersverbände (Dt. Offizierbund, Nationalverband Dt. Offiziere) in zahlreichen Eingaben die Aufhebung dieser VO. Auch wurde die Verfassungsmäßigkeit der VO durch verschiedene Gerichte bestritten, da sie in die wohlerworbenen Rechte der Berufssoldaten eingreife. Um die VO durch eine reichsgesetzliche Regelung zu ersetzen, legte der RWeM mit Schreiben vom 3.7.24 den Entwurf eines „Gesetzes betr. die Ausübung des Rechts zum Tragen einer Militäruniform“ vor. Danach soll der RPräs. ermächtigt werden, mit Zustimmung des RR Verordnungen zu erlassen, die das Uniformtragen durch verabschiedete Angehörige der früheren Wehrmacht im einzelnen regeln (R 43 I/689, Bl. 267-271). Über die Form des Gesetzes entstanden u. a. folgende Meinungsverschiedenheiten: 1. Das RJMin. empfahl, das vorliegende Gesetz als verfassungsändernd zu bezeichnen, um nach den Erfahrungen mit der bisherigen Rechtsprechung allen Zweifeln an seiner Verfassungsmäßigkeit von vornherein zu begegnen. Der RPräs. hingegen hielt ein einfaches Gesetz für ausreichend. 2. Das RIMin. beantragte, die Bestimmung einzufügen, daß die im Gesetz vorgesehenen AusführungsVOen des RPräs. „auf Vorschlag der RReg.“ erlassen werden, um auf diese Weise die Mitwirkung der RReg. sicherzustellen. Das RWeMin. nahm dagegen den Standpunkt ein, daß der Erlaß der fraglichen UniformVOen einen Akt der Militärhoheit darstelle, deren Träger nach der Verfassung der RPräs. und nicht die RReg. sei; es genüge die Gegenzeichnung durch den RWeM (Schriftwechsel hierzu in R 43 I/689, Bl. 272f, 275, 277-285,). Zur Klärung dieser Fragen wird die obige Kabinettsberatung anberaumt.

¹¹ Vgl. Geschäftsordnung der RReg. vom 3.5.24, § 18 (Dok. Nr. 192).

¹² Der Entwurf des nun als verfassungsändernd bezeichneten Gesetzes geht zunächst dem RR und, nach dessen Zustimmung, dem RT zu (RT-Drucks. Nr. 970 vom 6.6.25, RT-Bd. 401). Der RT überweist den Entwurf an den Rechtsausschuß, wo er unerledigt liegen bleibt. Eine gesetzliche Neuordnung der Befugnis zum Tragen der alten Militäruniformen kommt nicht zustande. Durch VO des RPräs. auf Grund Art. 48 RV vom 26.8.25 (RGL. I, S. 320) wird lediglich die einschränkende VO vom 30.8.21 aufgehoben.

¹³ Der RWeM hatte den Entwurf am 24. 9. der Rkei als Kabinettsvorlage übersandt (R 43 I/701, Bl. 322-325). Nach Abänderungen durch den RR wird der Entwurf am 24.4.25 dem RT zugeleitet (RT-Drucks. Nr. 811, Bd. 400).

9. Genehmigung zur Zeugenaussage des früheren Reichsministers David. [...]

10. Stellung eines Strafantrages gegen den Eisenbahnanwärter Koch aus Elberfeld wegen Beleidigung der Reichsregierung. [...]

11. Branntweinmonopol. [...]

Zitierhinweis

Nr. 344 Kabinettsitzung vom 29. Oktober 1924, 11 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx I und II, bearb. von Günter Abramowski, 1973, S. 1138–1143 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma1-D344>